МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ
КОМИСС

Засгийн газрын 12 дугаар байр, Барилгачдын талбай-2,
Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, 15170
Утас: (+976) 7000 0222, (+976-51) 26 29 31
Цахим шуудан : info@nhrcm.gov.mn
Цахим хуудас : www.nhrcm.gov.mn

2023.12.06 № 01/1477

танай _____-ны №_____-т

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН,
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ГИШҮҮН, ХУУЛЬ ЗҮЙ,
ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД Б.ЭНХБАЯР
ТАНАА

Шүүх байгуулах тухай хуулийн төсөлд өгөх саналыг хавсралтаар хүргүүлэв.

Хавсралт 2 хуудастай.

Хүндэтгэсэн,

ДАРГА Д.СҮНЖИД

1500301

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний
Комиссын 2023 оны 12 дугаар сарын 06-ны
өдрийн 01 дугаар албан бичгийн хавсралт
/1477

ШҮҮХ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛД ӨГӨХ САНАЛ

1. Төслийн 1 дүгээр зүйлийн тухайд:

Үндэслэл, шаардлага: Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 14-т "Монгол Улсын хууль, олон улсын гэрээнд заасан эрх, эрх чөлөө нь зөрчигдсөн гэж үзвэл уул эрхээ хамгаалуулахаар шүүхэд гомдол гаргах, бусдын хууль бусаар учруулсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх, өөрийн болон гэр бүлийн гишүүд, эцэг эх, үр хүүхдийнхээ эсрэг мэдүүлэг өгөхгүй байх, өөрийгөө өмгөөлөх, хууль зүйн туслалцаа авах, нотлох баримтыг шалгуулах, шударга шүүхээр шүүлгэх, хэргээ шүүх ажиллагаанд биеэр оролцох, шүүхийн шийдвэрийг давж заалдах, уучлал хүсэх эрхтэй...", Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 14 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсгийн (d)-д "хэргийг нь шүүхээр хянан хэлэлцэхэд байлцах эрхтэй,...", Монгол Улсын Шүүхийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.4-т "Анхан болон давж заалдах шатны шүүхийг тойргийн зарчмаар байгуулж болно. Шүүхийг тойргийн зарчмаар байгуулахад энэ хуулийн 14.3-т заасныг харгалзахаас гадна шүүхэд хандах иргэний эрхийн баталгааг хангах, шүүхийн үйлчилгээг иргэнд хүртээмжтэй хүргэхэд чиглэсэн байна" гэж тус тус заасан байдаг.

Аймаг, нийслэлийн Эрүү, Иргэний давж заалдах шатны шүүхийг тойргийн зарчмаар байгуулж нутаг дэвсгэрийн харьяаллаар хоёр аймгийн дунд байхаар, Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 11 дүгээр тойргийн шүүхийг Нийслэлийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгжийг Төв аймгийн Зуунмод суманд байрших шүүх руу харьяалуулахаар тусгасан нь иргэдийн хувьд шүүхэд гомдол гаргах эрх, шүүх ажиллагаанд биеэр оролцох эрхийг хязгаарлах, шүүхийн үйлчилгээний хүртээмжтэй байдал алдагдах нөхцөл байдал үүсэж болзошгүй байна.

Жишээ нь, Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 1 дүгээр шүүх нь Ховд аймгийн Жаргалант суманд байршиж, Ховд, Баян-Өлгий аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэсвгэрийн бүх нэгжид харьяалахаар тусгасан нь Баян-Өлгий аймгийн иргэдийн хувьд шүүхэд давж заалдах эрхээ эдлэхийн тулд Ховд аймагт ирэх, буцах замын зардал, тус аймагт байрлах, хоол ундны зардал гэх мэт эдийн засгийн хувьд хүндрэл үүсэхээр байна. Төслийн үзэл баримтлалд энэ талаар шүүгч, шүүхийн захиргааны ажилтны томилолтын зардлыг хэмнэх зорилготой гэж дурдсан байх боловч иргэдэд санхүүгийн дарамт учруулах эрсдэлтэй байна.

2. Төслийн 2 дугаар зүйлийн тухайд:

Үндэслэл, шаардлага: 2 дугаар зүйлийн 1, 2 дахь хэсэгт дүүргийн Иргэний болон Эрүүгийн анхан шатны шүүхийг Нийслэлийн гурван дүүргийн дунд тойргийн зарчмаар байгуулахаар тусгасан байна. Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхээр 2022 онд улсын хэмжээнд нийт 6331 хэрэг шийдвэрлэгдсэнээс нэг тойрогт харьяалагдах Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхээр нийт 1960 хэрэг буюу 30.9, Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхээр нийт 2195 хэрэг буюу 34.7 хувийг, Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхээр нийт 13055 хэрэг шийдвэрлэгдсэнээс дүүргийн анхан шатны шүүхийн нэг тойрогт харьяалагдах Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхээр нийт 3706 хэрэг буюу 28.4, Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхээр нийт 3309 хэрэг буюу 25.3 хувийг шийдвэрлэсэн байгаа нь дүүргийн анхан шатны шүүхийн ачаалал ямар их байгааг илтгэж байна. Иймд Эрүү, Иргэний анхан шатны шүүхийг дүүргийн хэмжээнд тойргийн зарчмаар байгуулах нь шүүгчдийн ачааллыг улам нэмэгдүүлж, үйлчилгээний чанар хүртээмжид сөргөөр нөлөөлөхөөр байна.

Төслийн 2 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсэгт туссан дүүргийн Эрүү, Иргэний хэргийн хялбар ажиллагааны анхан шатны шүүх байгуулах, 5 дахь хэсэгт туссан Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийг тойргийн зарчмаар байгуулахыг дэмжиж байна.

Төслийн 2 дугаар зүйлийн 6 дахь хэсэгт сум дундын Эрүү, Иргэний анхан шатны шүүхийг нэгтгэж, сум дундын анхан шатны 29 шүүх байгуулахаар тусгасан нь шүүхийн нэгдмэл байдал, шүүгчдийн мэргэших боломжийг хязгаарлаж байна.

3. Бусад:

Шүүхийг тойргийн зарчмаар нутаг дэвсгэрийн харьяаллаар байгуулах нь хүний нөөцийн шилжилт хөдөлгөөн хийгдэж, шүүгч болон шүүхийн захиргааны байгууллагын ажилтнуудын гэр бүлийн хувьд нүүх, эсхүл гэр бүлээсээ тусдаа амьдрах шаардлага үүсэх, гэр бүлийн гишүүдийн ажил мэргэжлээ сонгох, хүүхдийн сурч хөгжих, хамгаалуулах зэрэг эрх нь хөндөгдөж болзошгүй байгааг анхаарч үзэх нь зүйтэй.

_____oOo_____